

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3593/2535

กรมตุลการ กับพวก

โจทก์

บริษัทศรีเมืองกาล จำกัด

จำเลย

บริษัทศรีเมืองกาล จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 54)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินภาษีอากรจำนวน 517,357.04 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง กับให้จำเลยชำระเงินเพิ่ม อากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน จากต้นเงินอากรขาเข้า 111,777.95 บาท เป็นรายเดือน เดือนละ 1,117.78 บาท เงินเพิ่มภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน จากต้นเงินภาษีการค้า 98,517.80 บาท เป็นรายเดือน เดือนละ 1,477.77 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 9 เมษายน 2535) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้ แก่ โจทก์ทั้งสอง (เฉพาะเงินเพิ่มภาษีการค้าเมื่อรวมกับที่โจทก์ คิดคำนวณมาถึงวัน ฟ้อง ต้องไม่เกินกว่าต้นเงินภาษีการค้า)รวมทั้งให้จำเลยชำระเงินเพิ่มภาษีบำรุง เทศบาลในอัตรา ร้อยละ 11 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าให้แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55,56)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินภาษีอากร เงินเพิ่มอากรขา
เข้า เงินเพิ่มภาษีการค้า และเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาล ที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลภาษีอากรกลางคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาวางศาลให้เป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ ศาลภาษีอากรกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง อุทธรณ์
ส่วนเงินเพิ่มอากรขาเข้า เงินเพิ่มภาษีการค้าและ เงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาล ที่จะ
ต้องชำระเป็นรายเดือนสำหรับเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางศาลภายในวันที่ 5
ของทุกเดือนหากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับอีกต่อไป

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินภาษีอากร เงินเพิ่มอากรขา
เข้า เงินเพิ่มภาษีการค้า และเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาล ที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลภาษีอากรกลางคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาวางศาลให้เป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ ศาลภาษีอากรกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง อุทธรณ์
ส่วนเงินเพิ่มอากรขาเข้า เงินเพิ่มภาษีการค้าและ เงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาล ที่จะ
ต้องชำระเป็นรายเดือนสำหรับเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางศาลภายในวันที่ 5
ของทุกเดือนหากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับอีกต่อไป

(ประดิษฐ์ เอกมณี-เจริญ นิลเอสงฆ์-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ